

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1824/2539

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
บริษัท ฮอไรซอนเอ็นจิเนียริง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 314, มาตรา 368, มาตรา 369, มาตรา 940

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

โจทก์และจำเลยที่1มีข้อตกลงกันว่าเมื่อโจทก์ชำระเงินไปตามเช็คเตอร์ออฟเครดิตหรือสัญญาทรัสต์ชิตแล้วให้นำไปหักจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่1ได้ซึ่งตามรายการและจำนวนเงินที่หักจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่1ได้ระบุเลขที่ของเช็คเตอร์ออฟเครดิตจำนวนเงินตรงกับที่โจทก์นำมาฟ้องทั้ง6ฉบับทั้งเอกสารที่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่1ทราบว่าได้หักบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่1ไปแล้วก็เป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้นำหนี้ตามสัญญาทรัสต์ชิตไปหักจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่1แล้ว เมื่อหนี้ระงับไปแล้วแม้จำเลยที่3ที่4และที่7ถึงที่10จะมีหนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ก็หาทำให้ต้องรับผิดชอบอีกไม่ แม้จำเลยที่1,ที่2,ที่4,ที่7,ที่8,ที่9และที่10จะมีได้ฎีกาขึ้นมาแต่เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่1,ที่2,ที่4,ที่7,ที่8,ที่9และที่10ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา245(1),247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์เปิดเลืเตอ์ออฟเครดิตรชนิดเพิกถอนไม่ได้ เพื่อชำระค่าสินค้ำประเภทอุปกรณ์แก๊สให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศโจทก์ได้ชำระค่าสินค้ำแทนจำเลยที่ 1 ตามเลืเตอ์ออฟเครดิตรไปทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,612,739.53 บาท และในการที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ได้เข้าค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้และได้ทำสัญญาทริสตีรีชิตให้แก่โจทก์รวม 6 ฉบับ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาทริสตีรีชิตจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน 5,151,942.38 บาท จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาทริสตีรีชิตฉบับที่ 5 เพียงบางส่วน หักแล้วยังเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 4,530,365.48 บาท นอกจากนี้ยังมีหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินอีก 5 ฉบับ ที่นำมาขายลดให้แก่โจทก์ โจทก์ได้ทวงถามแล้วขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 12,449,137.84 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 7,075,901.48 บาท และให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 4,210,047.13 บาท และให้จำเลยที่ 2 ถึง 11 ร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ 8,239,090.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 5,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 10 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามสัญญาเลืเตอ์ออฟเครดิตรและสัญญาทริสตีรีชิตครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 11 ให้การว่า จำเลยที่ 11 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์ในมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 4,210,047.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์อีก 8,239,090.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 11 ปฏิเสธ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในประการแรกมีว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 11 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาترضัตรีชิตให้แก่โจทก์หรือไม่ ในข้อนี้ นายเสนอพาจันทร์คา พยานโจทก์เบิกความว่าได้มีข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยให้นำเงินที่โจทก์ชำระไปตามเลืตเตอร์ออฟเครดิตรหรือสัญญาترضัตรีชิตไปหักจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามเอกสารหมาย จ.48 ถึง จ.53 ที่โจทก์อ้างส่งมีข้อความว่าโจทก์ได้หักบัญชีของจำเลยที่ 1 เลขที่ 7370 ตามรายการและจำนวนเงินที่แสดงรายละเอียดไว้โดยระบุเลขที่ของเลืตเตอร์ออฟเครดิต จำนวนเงินอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยและค่าอากรแสตมป์ซึ่งปรากฏว่าบัญชีเลขที่ 7370 เป็นบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 และเลขที่ของเลืตเตอร์ออฟเครดิตกับจำนวนเงินตามเอกสารหมายจ.48 ถึง จ.53 ตรงตามเลขที่ของเลืตเตอร์ออฟเครดิต และจำนวนเงินตามที่โจทก์นำมาฟ้องทั้ง 6 ฉบับ เห็นว่า เอกสารหมาย จ.48 ถึง จ.53 เป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นและแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าโจทก์ได้หักบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ตามรายการและจำนวนเงินที่แจ้งมา ที่โจทก์อ้างว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงใบแจ้งหนี้จึงเป็นการขัดกับข้อความในเอกสารที่โจทก์ทำขึ้น พยานโจทก์เบิกความแต่เพียงลอย ๆ ว่าเงินในบัญชีของจำเลยที่ 1 มีไม่พอให้โจทก์หักชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.48 ถึง จ.53 โจทก์หาได้มีพยานอื่นใดสนับสนุนไม่ โดยเฉพาะการดัดบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 โจทก์ก็หาได้นำมาแสดงเป็นพยานหลัก

ฐานไม่ ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลทำให้เชื่อได้ว่า โจทก์ได้นำหนี้ตามสัญญาทรัพย์สิน
ชื้อไปหักจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 แล้วเมื่อหนี้รายนี้ได้ระงับไปแล้ว แม้
จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 7 ถึงที่ 11 มีหนังสือขอผ่อนชำระในมูลหนี้ตามสัญญาทรัพย์สิน
ชื้อ ตามเอกสารหมายเลข 1 ปจ.1 ก็หาทำให้ต้องรับผิดชอบอีกไม่และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยใน
ประเด็นข้ออื่นอีกต่อไป เนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกัน
ชำระหนี้ในสัญญาทรัพย์สินชื้ออันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผล
ไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาได้ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
245(1) ประกอบด้วยมาตรา 247 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกัน
ชำระเงินตามสัญญาทรัพย์สินชื้อให้แก่โจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกา
ของจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 11 พังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ